

1029366-11.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Vera Lúcia Calviño de Campos

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... dados do cartão e a senha, através do celular que roubou da autora, efetuando as diversas operações impugnadas no mesmo dia, pouco tempo após o assalto, uma vez que o horário de tais transações coincide com o horário do ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência registrado (fls. 15/16).

As provas indicam, com segurança, que as transações impugnadas realmente foram realizadas mediante ação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos-SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1029366-11.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1029366-11.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Tamires Figuerôa Gomes Cruz

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vera Lúcia Calviño de Campos

Vistos.

Dispensado o relatório pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o réu é administrador de pagamentos do cartão de débito utilizado para as compras questionadas nestes autos, possuindo, portanto, ingerência quanto à segurança da transação, o que atrai sua legitimidade para responder por eventual fraude ocorrida.

Demais disso, pela teoria da asserção, a legitimidade é aferida pelos fatos narrados na petição inicial, na qual a autora atribui conduta ilícita ao réu, portanto, patente a pertinência subjetiva da requerida para figurar no polo passivo da ação.

Em passo seguinte, indefiro a tramitação do processo sob sigilo de justiça à míngua de subsunção dos fatos às hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil,

bastando a mera recategorização dos documentos como “sigilosos”, o que fica desde já deferido.

Repelidas as preliminares, passo ao julgamento da lide

O réu não formulou proposta de acordo em sede de contestação, o que conduz à conclusão de que a audiência de conciliação, dispensada por decisão deste Juízo (fls. 48/49), realmente era desnecessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade em sua supressão.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas provadas por documentos, permitindo seu julgamento antecipado, sendo, pois, despicienda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, a audiência de instrução, com o que as partes não opuseram.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Com efeito, é de se reconhecer que a relação jurídica material, deduzida na petição inicial, enquadra-se como relação de consumo, nos termos do § 2º, do artigo 3º, da Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade do fornecedor de ordem objetiva, nos termos da Súmula 297 do STJ, e ADIn nº 2591, DJ 16.06.06.

Portanto, cabe ao consumidor demonstrar apenas que sofreu um prejuízo em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor. Nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade contratual da ré é objetiva, e apenas poderia ser desconsiderada se ficasse caracterizada uma das hipóteses do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Entretanto, nada indica que o dano decorreu de culpa da parte autora, única causa que afastaria a responsabilidade civil do requerido, que não se exime de indenizar o dano decorrente de culpa de terceiro, pois tem o dever de prestar serviços com segurança que impeça fraudes.

Narra a autora que em 28 de maio de 2021, por volta das 18hs00, na Praça da Luz, Bairro do Bom Retiro, São Paulo, vinha pela via pública, quando parou com veículo no farol vermelho, momento em que um meliante jogou um objeto que quebrou o vidro do seu carro, e levou seu telefone celular, em cuja capa estava seu cartão do banco réu. Aduz a autora que dirigiu seu veículo até a residência de sua mãe, e de lá pediu para seu marido cancelar seu cartão junto ao banco, o que foi feito de imediato. Ocorre que no dia seguinte, ao pegar extrato de sua conta corrente notou que o meliante conseguiu fazer no mesmo dia do assalto (28/05/2021), diversas compras a débito, empréstimo e saques em sua conta corrente no total de R\$12.000,00, conforme descritos a seguir: Empréstimo Pessoal, R\$ 5.000,00; Visa Electron Valor R\$ 2.000,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 300,00 0167710 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 100,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 100,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 1.000,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 200,00 0669997 Pag. Aldenir Furtunato; 28/05/2021 Visa Electron Valor R\$ 300,00 Pag. Aldenir Furtunato; Transf. PIX Valor R\$ 1.000,00 Dest. Claudio Augusto Matias; Transf. PIX Valor R\$ 1.000,00 Dest. Claudio Augusto Matias Transf. Pix Valor R\$ 1.000,00 Dest. Claudio Augusto Matias. Postula autora pela devolução do valor e por condenação em danos morais.

Em contestação, o réu afirmou que não apresentou falha na prestação de seus serviços, alegando que houve regularidade nas transações, na medida em que foram realizadas com senha de uso pessoal e intransferível da autora, arguindo, por fim, a excludente de responsabilidade incerta no art. 14, par. 3º, inc. II, do CDC, acrescentando, inclusive que a autora concorreu com a culpa, que facilitou o acesso a seu cartão e senha bancários, que deviam estar juntos ao celular roubado da autora, não cuidando da guarda do mesmo, descumprindo o contrato firmado entre as partes, que estabelece que o uso e guarda do cartão, da senha e do código bancário cabem exclusivamente ao cliente, no caso em tela, à parte Autora.

Outrossim, em que pese as alegações do réu, é certo que não produziu nenhuma prova contundente que convença ter a autora efetivamente realizado, de forma consciente, as transações que impugnou, no valor total de R\$12.000,00, ocorridas no dia 28/05/2021 e registradas conforme extratos de fls. 20/47.

Ora, os extratos juntados pela autora (fls. 20/21) demonstram uma movimentação incomum feita em um só dia (na data do assalto sofrido pela autora 28/05/2021) e

ainda em horário noturno, consistente em um empréstimo de valor vultuoso, seguido de diversas transferências e compras a débito. Logo, essas transações, em valores expressivos e reiterados no mesmo dia e em horário noturno, em intervalos bem curtos de tempo e tendo diversos pagamentos a débitos feitos à mesma pessoa, deveriam levantar suspeitas junto ao banco réu, considerando-se as características descritas de tais operações.

É evidente, portanto, que o requerido, no mínimo, cometeu grave falha em seu sistema de segurança em relação à autorização para a prática das referidas transações. Isso porque se o requerido tivesse monitorado o perfil da autora, saberia quanto ela costuma gastar no cartão de débito em um só dia, e, uma vez ultrapassado o limite razoável, teria bloqueado seu cartão, ainda que momentaneamente, até conseguir fazer contato com ela, a fim de confirmar que, efetivamente, era ela quem estava realizando, consciente e voluntariamente, as compras a débito. O mesmo raciocínio se aplica à repetição de pagamento ao mesmo estabelecimento/pessoa, no mesmo dia, bem como a empréstimo bancário feito em horário noturno, em valor vultuoso, sem qualquer confirmação da autora.

Ademais, é inimaginável que alguém com a descrição da autora, que já estava com sua conta negativa (fls. 20), vá fazer um empréstimo em valor vultuoso e depois pulverizar tal valor em reiterados pagamentos a débito ao mesmo estabelecimento/pessoa e transferências, até deixar a conta negativa novamente e com saldo devedor ainda maior, sem que o réu desconfiasse de tais transações, tendo ainda as autorizado!

Portanto, é evidente que o requerido contribuiu, por grave falha em seu sistema de controle de volume de transações, para os danos suportados pela autora.

Por fim, considerando que é absolutamente impossível para a autora a prova de fato negativo (que não realizou, de forma consciente, as transações impugnadas), deveria o réu ter produzido um mínimo de provas que convencesse que não houve defeito do serviço bancário.

Outrossim, conforme decisão de fls. 101, que invertou o ônus da prova, o réu deixou de informar o horário, número do cartão magnético e número o IP do equipamento utilizado nas operações impugnadas, eis que tais provas poderiam indicar de onde se originaram as operações impugnadas nessa ação, uma vez que a autora alega terem sido levados pelo meliante/fraudador durante o assalto, o celular e seu cartão.

Ademais, o réu quedou-se inerte em informar os endereços dos estabelecimentos bancários ou agências em que foram realizadas as operações impugnadas, bem como, a forma de confirmação das operações, se com senhas em confirmação em duas etapas ou aposição de digital, o que poderia sustentar suas próprias alegações defensivas. Também, não informou o número do IP do equipamento utilizado para realização de TEDs e PIX, na conta da autora, no período de 01 de março a 31 de agosto de 2021, dados que poderiam servir de comparativo do equipamento utilizado para as operações impugnadas, se o mesmo aparelho da autora ou outro.

Por fim, não juntou extratos mensais do mesmo período acima mencionado, os quais revelariam o perfil das transações feitas pela autora, se compatível com o volume das transações impugnadas, de forma que não fosse possível verificar suspeitas pela segurança do banco.

Por isso, não é possível entender que a autora facilitou o acesso a seu cartão e senha bancários por terceiros, como supõe o réu, eis que ela confessa em boletim de ocorrência que o meliante levou seu aparelho celular e cartão magnético, Dessa forma, é seguro afirmar que meliante/fraudador se apropriou dos dados do cartão e a senha, através do celular que roubou da autora, efetuando as diversas operações impugnadas no mesmo dia, pouco tempo após o assalto, uma vez que o horário de tais transações coincide com o horário do ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência registrado (fls. 15/16).

As provas indicam, com segurança, que as transações impugnadas realmente foram realizadas mediante ação de terceiro, que, mediante roubo e fraude, se apropriou do celular e cartão da autora, possibilitando o empréstimo, compras a débito e transferências, o que torna nulas as transações impugnadas nesta ação, já que foram realizadas sem o consentimento livre da consumidora.

Nesse sentido, em casos análogos, são os seguintes acórdãos:

"SEQUESTRO RELÂMPAGO. SAQUES E COMPRAS COM CARTÃO BANCÁRIO E DE CRÉDITO. FALHA DO SERVIÇO. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. OCORRÊNCIA TAMBÉM DE DANOS MORAIS. DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAIS DO QUE MERO ABORRECIMENTO. VALORES BEM ARBITRADOS PELO JUÍZO "A QUO". PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Inominado nº 0001925-97.2014.8.26.9004, 2ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/SP, Rel. Cláudio Salvetti D'Ângelo. j. 12.11.2014)."

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAQUE INDEVIDO NA CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. CARTÃO MAGNÉTICO BANCÁRIO. USO DE SENHA PESSOAL... O cliente bancário só se isenta da responsabilidade pelos saques realizados nos caixas eletrônicos quando for vítima de roubo ou dos chamados sequestros relâmpagos, nos quais é obrigado a fornecer a senha, ou então, sendo vítima de furto ou apropriação indébita, a mesma lhe foi tirada mediante fraude ou simulação, tudo isso com prévia comunicação. (Apelação Cível nº 2012224156 (19249/2012), 1ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Maria Aparecida Santos Gama da Silva. unânime, DJ 11.01.2013)"

"CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE COMPRAS E SAQUE NÃO REALIZADO. AFIRMATIVA DE OCORRÊNCIA DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO PELO TITULAR. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES SOB PENA DE MULTA. 1. Alegado que houve compras e saque a sustentar cobrança do cartão de crédito, compete ao fornecedor do serviço o ônus da prova. Cabível a inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito (artigo 6º, VIII, CDC), o que, no caso, decorre da lei, na responsabilidade pelo fato do serviço (artigo 14, CDC), conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção). Ademais, o consumidor não teria a possibilidade de demonstrar que não usara o cartão de crédito para as compras e o saque questionado. 2. O caso é de defeito na prestação do serviço, pois "Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto" (REsp 1.058.221/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Já a eventual fraude por terceiro constituiu caso fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos do empreendimento, de modo que, ocorrido durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. 3. Os comprovantes das compras não vieram aos autos para o fim de respaldar o uso do cartão de crédito pelo recorrido, e não por terceiro. 4. O recorrente não exibiu prova de que o recorrido foi o responsável pelo saque realizado em sua agência bancária, tal como imagens de câmeras de segurança. 4.1. Ressalte-se que os terminais eletrônicos são colocados à disposição dos clientes também no interesse das instituições financeiras, não sendo plausível aceitar, por outro lado, que o fornecedor de serviço bancário permita a ação de fraudador no interior da sua agência ou posto de atendimento. Se assim o permite, evidente a falha na prestação do serviço porque não propicia a necessária segurança ao consumidor. 4.2. Não há prova de que o consumidor fornecera sua senha para viabilizar o saque por terceiro, o que, igualmente, denota a falha do sistema de informática do fornecedor. Aliás, se o fornecedor alega culpa exclusiva do consumidor porque não adotou precauções com a guarda de seus documentos, facilitando a captura de seus dados, deve demonstrar que apenas a entrega de algum documento viabilizou saque na conta, e não a possibilidade de acesso à senha do cliente por conta do sistema de informática falho. Precedente: ACJ 2005.01.1.007552-4, Rel. Juiz Jesuíno Rissato, 2ª TRJE/DF. 5. Em harmonia com o artigo 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95, o artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil permite ao juiz impor multa para

efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, do mesmo dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a exorbitância no arbitramento, antes de embargos à execução, inclusive porque a multa poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor máximo estabelecido inicialmente pelo juiz. 6. Recurso conhecido e não provido (art. 46 da Lei nº 9.099/95). 7. Condena-se o recorrente, vencido, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 300,00 (trezentos reais). (Processo nº 2011.03.1.027842-5 (601617), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Fábio Eduardo Marques. unânime, DJe 06.07.2012)."

"DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. CONTESTAÇÃO DOS DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E COMPROVANTES DE COMPRAS EFETIVADOS PELO AUTOR. Ônus da prova competia ao banco apelado, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade do banco apelado, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade. Inexigibilidade do débito reconhecida. Negativação indevida do nome do autor. DANO MORAL. Caracterizada a responsabilidade do requerido pelos danos morais. Valor da indenização fixado em R\$ 10.000,00 e que deve ser mantido, pois bem quantifica os prejuízos causados. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação nº 1001344-36.2014.8.26.0704, 13ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Heraldo de Oliveira. j. 10.12.2014)."

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANO MORAL. Autora (ora recorrida) que foi vítima de "sequestro relâmpago", tendo os agentes sacado R\$ 500,00 de sua conta-corrente do Banco do Brasil e adquirido produtos nas lojas World Tennis no valor de R\$ 1.149,98. Boletim de ocorrência, reclamação aos requeridos c extratos bancários apresentados (fls. 11/17). Boa-fé da recorrida. Responsabilidade objetiva do recorrente (teoria da atividade). Artigo 927 do Código Civil. Relação de consumo. Prova da regularidade do "saque" que competia à Instituição Financeira (artigo 14, § 3º do CDC). Inversão do ônus probatório. Recorrida que é titular de seguro de cartão de crédito. Abusividade da cláusula que determina a exclusão da cobertura em casos de transações realizadas com base na função débito dos cartões de débitos (artigo 51, inciso 4º do CDC). Ação parcialmente procedente. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da quantia de R\$ 500.00 e da World Tennis do valor de R\$ 1.149,98. Recurso desprovido. (Recurso Inominado nº 0612678-67.2011.8.26.0016, 2ª Turma Cível Extraordinária do I Colégio Recursal dos Juizados Especiais/SP, Rel. Egberto de Almeida Penido. j. 10.04.2012, unânime, DJe 25.04.2012)."

De outro lado, convém argumentar que ao possibilitar que o consumidor faça compras e saques, a débito e a crédito, com um cartão magnético que contém a senha gravada no chip, o requerido criou uma facilidade que mais atende a seus próprios interesses financeiros, do que ao usuário de seus serviços. Isso porque, se não existisse a tecnologia do cartão magnético, as pessoas seriam obrigadas a utilizar dinheiro para pagamento de compras e, com isso, o réu não lucraria com as tarifas que cobra dos comerciantes a cada pagamento feito com cartão de crédito.

Portanto, ao introduzir tecnologia que facilita transações a crédito e a débito, reduzindo seus custos e aumentando seus lucros com as tarifas que cobra dos comerciantes, o réu estabeleceu serviço que envolve risco, que deve assumir, sem prejuízo ao consumidor.

Portanto, como o réu não comprovou o ato constitutivo do seu direito de exigir o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo (fls. 29/35) discutido no presente feito, de rigor acolher o pedido de anulação do referido contrato nº 435955261 e, por conseguinte declarar a inexigibilidade das correlatas parcelas e devolução das que eventualmente foram pagas pela autora.

De outra parte, considerando que restou evidente a existência de defeito no serviço prestado pelo réu, se obriga a restituir o valor de R\$7.000,00 à autora, que foi ilicitamente subtraído de sua conta. Todavia, para completa reparação, esse

montante deve ser atualizado pela correção monetária e acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, contados desde o evento, sem prejuízo dos juros de mora, nos termos do art. 404 do Código Civil.

Assim, resta analisar o pedido de indenização por danos morais.

É evidente que, tendo o réu permitido tais transações fraudulentas de empréstimo, pagamentos a débito e transferências na autora e se recusado a cancelar as operações e efetuar o estorno, houve falha em sua prestação de serviços, já que restou demonstrado que possuía condições de impedir a consumação da fraude.

Destarte, fica claro que o réu impôs à autora empréstimo, pagamentos a débito e transferências que ela não realizou, nem autorizou de forma livre e consciente, e, ao saber de sua falha da segurança, não procedeu com o cancelamento e estorno dos valores das operações, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo artigo 39, III, e art. 54-G, III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Por isso, não há dúvida de que se deduz dano moral da conduta do requerido que autorizou empréstimo, pagamentos a débito e transferências, e não cancelando tais transações, após ciência em sua falha na segurança, o que causa revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência a qualquer pessoa.

Nesse sentido, são os seguintes acórdãos:

“DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM REPARATÓRIO MINORADO. A prova dos autos revela que terceiro estelionatário firmou contrato de empréstimo junto à instituição financeira utilizando-se do nome do autor, bem como certidões e atestados falsificados. O fato não é negado pelo réu em sua defesa que confirmou a existência da fraude perpetrada. Afigura-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, por evidente defeito na prestação de serviço, fundada no art. 14, caput, e § 1º c/c art. 17, ambos da Lei nº 8.078/90 e na teoria do risco empresarial, considerando que quem retira proveito de uma atividade de risco, com probabilidade de danos, obtendo vantagens, lucros, benefícios, deve arcar com os prejuízos perpetrados. O quantum reparatório arbitrado a título de dano moral no montante de 20 salários mínimos afigura-se exacerbado, devendo reduzir-se para R\$ 5.000,00, levando-se em consideração a falta não intencional do lesante, a gravidade média da lesão, sendo esta, portanto, compatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado, nas perspectivas dos princípios id quod interest - restaurar o interesse violado, no possível - razoabilidade, proporcionalidade, equidade e de justiça, atendendo as funções: A) punitiva - desestímulo - (punitive damage); B) pedagógica; e, C) compensatória - dor, sofrimento perpetrados à vítima, in re ipsa. Provimento parcial do recurso. (Apelação Cível nº 2007.001.68283, 9ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Roberto de Abreu e Silva. Publ. 22.01.2008)”.

“CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. CEF. UNIÃO. SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA DE 1%. No caso de empréstimo consignado em folha de pagamento de militar, a responsabilidade da correta cobrança é das partes contratantes do convênio - instituição financeira e órgão público - que devem arcar solidariamente com a indenização pelo dano moral causado em decorrência da falha operacional de ambos. O dano moral é presumido, não se exigindo comprovação de algo que se opera no plano psicológico da vítima. Nos casos de indenização de dano moral, aplicam-se juros moratórios no percentual de 1% ao mês. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível nº 412425/CE (2004.81.00.008161-0), 4ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Marcelo Navarro. j. 03.07.2007, unânime, DJU 08.08.2007).”

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO BANCÁRIO - CELEBRAÇÃO POR TERCEIRO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - MANUTENÇÃO. A Lei 8.078/90 prevê que o Banco que celebra contrato com terceiro, munido das informações cadastrais de outrem, procede a descontos consignados em benefício previdenciário, responde objetivamente pela reparação do dano moral, a todas as

vítimas do evento danoso, porque é indevido. O arbitramento da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atento às circunstâncias fáticas, à gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa daquela, mas que iniba a conduta lesiva deste outro. (Apelação Cível nº 1.0702.06.278960-8/001(1), 11ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Afrânio Vilela. j. 12.03.2008, Publ. 29.03.2008).)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. APOSENTADO DO INSS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. Hipótese em que o autor sofreu descontos na folha de pagamento em decorrência de empréstimo consignado que não contraiu. Dever do réu em restituir os valores indevidamente descontados. Abalo moral indenizável, decorrente da privação imposta ao demandante, que depende dos rendimentos de aposentadoria para sua subsistência. Pedido de redução do quantum indenizatório acolhido. Apelação provida, em parte. (Apelação Cível nº 70020785671, 11ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos. j. 19.12.2007, DJ 09.01.2008).”

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor.

Considerando a gravidade do ato ilícito; considerando que o réu é um grande banco de renome internacional; considerando que a autora ficou privada de valor financeiro considerável durante todo esse tempo, que por certo lhe fez falta; considerando que o réu não cancelou o empréstimo, nem efetuou o estorno dos valores das transferências e pagamentos a débito até presente data; considerando que a autora teve de empreender uma batalha de reclamações para reaver os valores subtraídos de sua conta de forma fraudulenta, primeiro de forma administrativa no PROCON e depois mediante ajuizamento dessa ação; considerando que o réu poderia ter evitado tais transações com as medidas de segurança baseadas em perfil de cliente; e, por fim, considerando o caráter pedagógico de que também deve se revestir a indenização por danos morais, para completa reparação do dano, o réu deverá pagar à autora a quantia de R\$ 4.000,00, que é suficiente para amenizar o sofrimento por que passou a autora, e dissuadir o réu de igual e novo atentado. ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por TAMIRES FIGUEROA GOMES CRUZ contra BANCO BRADESCO S/A para 1) declarar nulo o contrato de empréstimo de nº 435955261, no valor de R\$5.110,25 e inexigíveis as 12 parcelas de R\$692,50, atreladas a tal avença; 2) declarar nulas todas as transações de pagamentos a débito e transferências via PIX feitas na conta corrente da autora, descritas como, Visa Electron Valor R\$ 2.000,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 300,00 0167710 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 100,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 100,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 1.000,00 Pag. Aldenir Furtunato; Visa Electron Valor R\$ 200,00 0669997 Pag. Aldenir Furtunato; 28/05/2021 Visa Electron Valor R\$ 300,00 Pag. Aldenir Furtunato; Transf. PIX Valor R\$ 1.000,00 Dest. Claudio Augusto Matias; Transf. PIX Valor R\$ 1.000,00 Dest. Claudio Augusto Matias Transf. Pix Valor R\$ 1.000,00 Dest. Claudio Augusto Matias; 3) condenar o réu: a) a devolver à autora todas as parcelas do empréstimo, que ela comprovar ter pagado, em sede de cumprimento de sentença, cujo montante deverá ser atualizado pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do desembolso, tudo acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (05/08/2022), b) caso não tenha ocorrido pagamento das parcelas do empréstimo, o réu deverá revisar o saldo da conta corrente da autora, debitando o valor creditado a título de empréstimo, bem como fazendo o estorno de todos os valores descontados na referida conta, ainda que de forma parcial, para quitação do referido mútuo, assim como dos juros, IOF e encargos de mora, tanto os incidentes sobre o mútuo, como aqueles cobrados em razão do saldo devedor que

remanesceu na conta da autora após a realização das transações descritas no item 2, no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, sob pena de se obrigar a pagar à autora valor equivalente àqueles que deixar de estornar (com exceção do valor do mútuo creditado), acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento); c) a cancelar todas as cobranças contra a autora, relativas ao empréstimo e ao saldo devedor que remanesceu em sua conta após a realização das transações descritas no item 2, no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, sob pena de pagamento de multa de R\$ 200,00 (duzentos reais), que incidirá a cada ato de cobrança indevida que for emitida, ainda que por cessionário de crédito ou escritório de cobrança, e multa de igual valor por dia de permanência dos dados da autora em órgão de proteção ao crédito ou protesto, observado o limite de R\$ 12.000,00 (doze mil reais); 4) condenar o réu a devolver à autora a quantia de R\$7.000,00 (sete mil reais), atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, ambos contados a partir da data das transferências (28/05/2021), tudo acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (05/08/2022); 5) condenar o réu a pagar à autora, a título de reparação de danos morais, a quantia de R\$4.000,00 (quatro mil reais), atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta sentença, em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (05/08/2022), declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs para cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por três meses, e, decorrido esse prazo, arquivem-se.

P.I.C..

Guarulhos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA